

개 선 사 항

1. 제 목 : 엘리베이터 유지보수용역 계약관리에 관한 사항
2. 관계기관 : △△
3. 내 용 : △△에서는 시설 이용자의 편리하고 안전한 층간이동을 위하여 엘리베이터 유지보수 용역 계약을 체결하여 관리하고 있습니다.

계약업체	계약 기간	계약방법	계약금액
♠♠(주)	2018.4.1. ~ 2019.3.31	수의계약	###원

가. 계약서 이중 작성 관련

공단 「계약사무규정」 제76조(계약서의 작성)에 따르면 이사장 또는 계약담당자는 계약을 체결할 때에는 위험부담, 필요한 사항 등을 명백하게 기재한 계약서를 작성하도록 정하고 있습니다.

따라서 △△에서는 계약서를 작성할 때에는 계약상대자와 계약에 필요한 사항에 대하여 상호 이견이 없도록 계약 내용을 명백히 하여 과업수행 시 발생할 수 있는 분쟁의 소지를 최소화하고 원활한 계약운영이 되도록 관리하여야 합니다.

그런데 2018년 △△ 종합감사 시 승강기 유지보수 계약의 계약내역을 확인한 결과, △△에서는 표준계약서 형태의 계약서 및 업체 측에서 제공하는 계약서 형태로 2부를 작성하였는데, 두 계약서에는 [표 1]과 같이 내용이 다른 부분이 있어 계약내용의 해석에 이견이 있을 수 있는 사항이 있는 것으로 확인되었습니다.

[표] 엘리베이터 유지보수 계약 상이내역

계약 내역	△△ 표준계약서	업체측 계약서	비고
유지보수 방법	- 보수 의뢰시 1시간 이내 직원파견 3시간 내 수리완료 - 엘리트서비스 방법 기술	- 업체측의 근무시간 내에 실시하며 근무시간외 경비 추가 - 엘리트서비스 없음	- 추가 경비에 대한 이견 소지 - 서비스 정리 필요
책임 관련	유지보수 미비로 입주민 인사 사고 발생시 모든 민형사 책임	책임한계 명시 : 해당 승강기 기계실 분전반 내 전원차단기 2차측 이후로 함	민형사 책임 등에 대한 이견 소지
무상 물품 내역	각종 카본 브러쉬 / 공정 접점/ 산드ريد/ 인터록이동자 고정자/ 도어웨이트로프	-	무상 물품 이견 소지
엘리트서비스 (원격 점검)	계약서 제7조 5항 기술	관련 서비스 미포함	조정 필요

나. 계약 보증 관련

관련 계약서 제5조(계약보증금)에서는 계약이행보증금을 이행(계약)보증보험 증권을 제출하도록 정하고 있고, 제12조(계약의 해지 및 계약보증금 귀속)에서는 계약이행 불이행으로 인하여 계약이 해지된 경우 계약보증금을 △△에 현금으로 납부하여야 한다고 정하고 있습니다.

따라서 △△에서는 계약서에 명시된 바와 같이 계약 이행을 보증하기 위한 방법으로 계약상대자로부터 계약보증금을 받을 수 있도록 계약서를 작성하여야 합니다.

그런데 2018년 △△ 종합감사 시 승강기 유지보수 계약서를 확인한 결과, 계약 체결시 작성한 계약조건과 다르게 계약보증금 지급각서로 이를 대체한 것으로 확인되었습니다.

4. 조치할 사항

○ △△장은

- ‘가’항과 관련하여 내용이 다른 계약서를 이중으로 작성하여 계약내용의 해석에 이견이 발생하지 않도록 계약서 작성 방식을 개선하시기 바라고, **(개선)**
- ‘나’항과 관련하여 계약조건에 부합한 내용으로 계약이행이 보증될 수 있도록 관리를 철저히 하시기 바랍니다.**(통보)**